

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1082

13 de febrero de 2026

Presentado por el señor *Matías Rosario*

Referido a

LEY

Para establecer en el Departamento de Educación un sistema de pronto pago para los proveedores de terapias por remedio provisional a los estudiantes de educación especial; disponer un remedio informal y expedito para que los proveedores puedan hacer efectivos sus requerimientos de pago; disponer el pago de intereses por incumplimiento; y disponer reglamentación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno de Puerto Rico reconoce que los proveedores de servicios de terapias por remedio provisional constituyen un componente esencial en la garantía del derecho a la educación de los estudiantes de educación especial. Estos servicios, ofrecidos mediante contratos con el Departamento de Educación, dependen de un flujo constante y puntual de pagos para asegurar la continuidad terapéutica y la estabilidad laboral de los profesionales que los proveen. Sin embargo, los atrasos recurrentes en los pagos a éstos les genera un impacto económico adverso. Tales atrasos afectan el funcionamiento de las organizaciones que prestan estos servicios, limitando su capacidad de mantener personal y equipos especializados y, en última instancia, afecta a los estudiantes que se sirven y dependen de ellos.

La falta de coordinación administrativa y mecanismos de pago eficientes refleja una desconexión entre la gestión pública y la realidad del sector privado que colabora con el

Estado. Este distanciamiento impide la armonía necesaria entre gobierno y empresa, lo que resulta en consecuencias negativas, tanto en la economía como en la prestación de servicios educativos.

Es por lo anterior que esta Asamblea Legislativa, comprometida con el mejor interés de los estudiantes del Programa de Educación Especial y con fortalecer la cooperación efectiva y armoniosa entre el sector público y privado, considera indispensable establecer un Sistema de Pronto Pago dentro del Departamento de Educación para los proveedores de terapias o servicios por remedio provisional. A través de este sistema se pretende garantizar que toda factura presentada por estos sea procesada y pagada dentro de un término razonable. Con ello se busca promover la confianza, la eficiencia gubernamental y el fortalecimiento de la economía local. A tales efectos, se aprueba la presente Ley.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título.

2 Esta Ley se conocerá como “Ley para establecer un Sistema de Pronto Pago para
3 los Proveedores de Terapias por Remedio Provisional del Departamento de Educación”.

4 Artículo 2.- Declaración de política pública.

5 El Gobierno de Puerto Rico reconoce que los proveedores de servicios de terapias
6 por remedio provisional constituyen un componente esencial para garantizar el derecho
7 a la educación especial. Sin embargo, la falta de pagos oportunos por parte del
8 Departamento de Educación interrumpe la continuidad de los servicios, afecta la
9 estabilidad económica de las organizaciones que los ofrecen, y desalienta la colaboración
10 efectiva entre el sector público y privado.

11 La experiencia demuestra que el retraso de los pagos genera una cadena de efectos
12 adversos en la economía local tales como: pérdida de empleos, interrupción de los

servicios, y la reducción de la capacidad operativa de los proveedores. Por lo tanto, es política pública del Gobierno de Puerto Rico fomentar la puntualidad en los pagos a proveedores de terapias por remedio provisional en el Departamento de Educación y garantizar que los fondos destinados a estos fines se desembolsen con agilidad, transparencia y previsibilidad.

El Estado debe proveer un modelo de cooperación administrativa en la que el Departamento y los proveedores trabajen en armonía, reconociendo que la eficiencia gubernamental y la sostenibilidad del sector privado son condiciones inseparables para la prestación efectiva de servicios públicos esenciales.

Artículo 3.- Definiciones.

Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

(a) Departamento – se refiere al Departamento de Educación de Puerto Rico.

(b) Proveedor – se refiere a toda persona natural o jurídica que ofrezca servicios de terapia por remedio provisional a los estudiantes de educación especial del Departamento de Educación.

(c) Remedio provisional – se refiere al mecanismo que asegurará proveer al padre, madre, tutor o encargado de un estudiante de educación especial la alternativa de contratar un servicio relacionado que el Departamento de Educación, a través de la Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE), no haya podido proveerle al estudiante por falta de disponibilidad o agilidad en la coordinación o prestación de tal servicio.

(d) Secretario – se refiere al Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico.

(e) Sistema de pronto pago – se refiere al mecanismo administrativo mediante el cual el Departamento de Educación procesa y desembolsa los pagos a los proveedores de servicios de terapia por remedio provisional dentro de un término no mayor de veinte (20) días luego de presentada la factura conforme a los requisitos estatales y federales dispuestos.

Artículo 4.- Creación del sistema de pronto pago.

El Departamento establecerá un Sistema de Pronto Pago para la facturación, validación y desembolso de fondos a proveedores de terapias por remedio provisional.

Este sistema podrá realizar las siguientes funciones:

(a) Permitir la presentación electrónica de facturas.

(b) Establecer términos claros de revisión y pago que no excedan de veinte (20) días luego de presentada la factura con toda la documentación que por reglamento establezca el Departamento, conforme a las regulaciones estatales y federales pertinentes.

(c) Incluir un sistema de seguimiento transparente accesible a los proveedores.

(d) Garantizar la disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de los pagos en el término dispuesto.

Artículo 5.- Procedimiento expedito para el requerimiento del pago; cargo por intereses.

Cuando el pago no se efectúe en el término establecido en el Artículo 4 de esta Ley, el proveedor afectado podrá presentar ante el Secretario un requerimiento por escrito solicitando el pago en el término de diez (10) días laborales, contados a partir de la fecha de radicación de tal requerimiento. El Secretario, o el empleado o funcionario que éste designare como su representante autorizado, deberá contestar por escrito dicho requerimiento y expondrá si existe alguna controversia sobre la existencia de la obligación, la cuantía del pago, la prestación de los servicios y la condición de estos, o sobre cualquier otro hecho que justificadamente impida que el pago se haya procesado conforme a lo establecido en esta Ley. El Departamento establecerá las reglas y procedimientos administrativos para la solución informal de estas controversias en una forma rápida, justa y económica.

De no existir controversia, el Secretario deberá ordenar el procesamiento del pago en un término que no excederá de cinco (5) días laborales contados a partir de la fecha de radicación del requerimiento. El incumplimiento de pago en el término de diez (10) días laborales dispuesto en este Artículo conllevará la imposición y pago de intereses equivalentes al doble de la tasa de interés que impone el Departamento de Hacienda a los contribuyentes morosos, desde la fecha de radicación del requerimiento.

Artículo 6.- Reglamentación.

El Secretario establecerá la reglamentación necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley.

Artículo 7.- Salvedad.

Lo dispuesto en esta Ley no aplicará cuando el proveedor no someta al Departamento la información y documentos necesarios o requeridos, estatales o federales, para cumplir con los trámites de pago. Tampoco aplicarán cuando prudentemente se determine que los servicios no se prestaron adecuadamente y a satisfacción de la agencia, o en contravención a alguna ley o reglamento, o por razones de un interés público mayor que impidan el cumplimiento de la obligación.

Artículo 8.- Supremacía.

Ante cualquier inconsistencia entre la legislación, reglamentación, órdenes administrativas o cartas circulares vigentes y las disposiciones incluidas en esta Ley, se dispone la supremacía de esta legislación y la correspondiente enmienda o derogación de cualquier inconsistencia con este mandato.

Artículo 9.- Separabilidad.

Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley o su aplicación a cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará sus demás disposiciones, sino que su efecto quedará limitado y será extensivo al inciso, parte, párrafo o cláusula de esta, o su aplicación, que hubiera sido declarada inconstitucional.

Artículo 10.- Vigencia.

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.